

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 33

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere proponer al Gobierno la integración de algunos Regímenes Especiales dentro del Régimen General de la Seguridad Social para hacer valer el principio de unidad recogido en el artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, tiene dudas de cuál de las siguientes integraciones podrán llevarse a cabo directamente por el Gobierno.

1

En virtud del artículo 10.5 de la Ley General de la Seguridad Social, señale la respuesta CORRECTA con respecto a los Regímenes Especiales que pueden ser directamente integrados en el Régimen General por el Gobierno:

- A. El Régimen Especial de Trabajadores del Mar y el Régimen Especial de Funcionarios Públicos.
- B. El Régimen Especial de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Estudiantes.
- C. El Régimen Especial de Trabajadores del Mar y el Régimen Especial de la Minería del Carbón.
- D. El Régimen Especial de Funcionarios Públicos y el Régimen Especial de Estudiantes.

Fermín Pas es un trabajador por cuenta ajena de la empresa “ALTOS DE CASTILLA SL” que sufrió un accidente de trabajo el 14 de octubre de 2025. Como consecuencia del mismo, se le ha reconocido una Incapacidad Permanente Total con efectos económicos desde el día 13 de marzo de 2026. Mediante resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha declarado la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo y, en consecuencia, se ha impuesto un incremento del 40% en las prestaciones derivadas del accidente de trabajo con cargo a la empresa responsable.

La reclamación de deuda es emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social el día 25 de junio de 2026 y recibida por la empresa el día 6 de julio de 2026.

2

¿Hasta qué fecha se podrá ingresar en plazo reglamentario el importe de esta reclamación de deuda?

- A. Hasta el 30 de junio de 2026.
- B. Hasta el 31 de julio de 2026.
- C. Hasta el 5 de agosto de 2026.
- D. Hasta el 31 de agosto de 2026.

3

¿Entre qué fechas se habrán calculado los intereses de capitalización incluidos en la reclamación de deuda?

- A. Entre el 14 de octubre de 2025 y el 25 de junio de 2026.
- B. Entre el 14 de octubre de 2025 y el 6 de julio de 2026.
- C. Entre el 13 de marzo de 2026 y el 25 de junio de 2026.
- D. Entre el 13 de marzo de 2026 y el 6 de julio de 2026.

4

En el caso de que Fermín Pas fuese un trabajador menor de 60 años y quisiera sustituir su pensión de Incapacidad Permanente Total por una cantidad a tanto alzado, ¿en qué plazo debería solicitarlo?

- A. En el plazo de 30 días.
- B. En el plazo de 3 meses.
- C. En el plazo de 1 año.
- D. En el plazo de 3 años.

En la empresa “ALTOS DE CASTILLA SL” trabaja contratada por cuenta ajena Rosario de 63 años de edad. La trabajadora sufre un accidente no laboral que le hace iniciar una incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

La lesión se complica y cuando lleva 300 días de baja, el día 19 de octubre de 2026, el médico del Servicio Público de Salud le emite un parte de alta médica con propuesta de incapacidad permanente.

Finalmente, el Director Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoce una Incapacidad Permanente Absoluta con fecha de resolución 10 de diciembre de 2026.

5 **¿Qué reducción de cuotas podrá ser de aplicación como consecuencia de la incapacidad temporal de Rosario?**

- A. La empresa tendrá derecho a una reducción del 75% de las cuotas por contingencias comunes.
- B. La empresa tendrá derecho a una reducción del 80% de las cuotas por desempleo y FOGASA.
- C. La empresa y la trabajadora tendrán derecho a una reducción del 75% de las cuotas por contingencias comunes.
- D. La empresa y la trabajadora tendrán derecho a una reducción del 80% de las cuotas por desempleo y formación profesional.

6 **¿Deberá estar la empresa “ALTOS DE CASTILLA SL” al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación al ingreso de cuotas y conceptos de recaudación conjunta para aplicarse la reducción de la pregunta anterior?**

- A. Sí.
- B. Debe haber cumplido las obligaciones de liquidación, aunque no pague.
- C. Debe haber pagado, aunque no cumpla sus obligaciones de liquidación.
- D. No es necesario.

7 **¿Hasta cuándo se mantendrá la colaboración obligatoria en el pago de la incapacidad temporal de Rosario?**

- A. En el caso de Rosario, al ser una trabajadora mayor de 62 años, no existirá colaboración obligatoria en el pago.
- B. Hasta el día 19 de octubre de 2026.
- C. Hasta el día 31 de octubre de 2026.
- D. Hasta el 10 de diciembre de 2026.

8 **¿Cuál será la fecha de los efectos económicos de la Incapacidad Permanente Absoluta de Rosario?**

- A. En el caso de que el importe a cobrar por la incapacidad permanente sea superior a lo que venía recibiendo de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal, los efectos económicos serán desde el 20 de octubre de 2026.
- B. En el caso de que el importe a cobrar por la incapacidad permanente sea superior a lo que venía recibiendo de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal, los efectos económicos serán desde el 10 de diciembre de 2026.
- C. Desde el 20 de octubre de 2026, en todo caso.
- D. Desde el 10 de diciembre de 2026, en todo caso.

9

En el caso planteado, ¿qué período mínimo de cotización se le habrá exigido a Rosario para generar derecho a una Incapacidad Permanente Absoluta?

- A. Ninguno.
- B. 10 años.
- C. 10 años y 9 meses.
- D. 15 años.

Otro trabajador de la empresa es Damián, que empezó con un contrato a tiempo parcial el día 1 de marzo de 2026. El 5 de junio de 2026 sufre una pequeña gripe y cae en situación de incapacidad temporal.

Durante su tiempo de baja médica, Damián decide cotillear en el Portal de Subastas de la Seguridad Social y se anima a participar en la subasta de una finca rústica en la ciudad de Benalmádena.

También entra en su simulador de la jubilación y comprueba que por su primer hijo tiene reconocidos 270 días por interrupción de las cotizaciones (en virtud del artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social) y que por su segundo y tercer hijo tiene reconocidos 3 años por cada uno de ellos ya que disfrutó de sendos períodos de excedencia (en virtud del artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social).

10

Señale la respuesta CORRECTA en cuanto a los meses que se utilizarán para calcular la base reguladora de la incapacidad temporal de Damián:

- A. Marzo, Abril y Mayo.
- B. Marzo y Abril.
- C. Abril.
- D. Mayo.

11

Si Damián presenta una postura en sobre cerrado y constituye un depósito del 25% del tipo establecido mediante un cheque certificado, ¿durante cuánto tiempo está obligado el librado (la entidad que emite el cheque) a retener el importe para su pago?

- A. Como mínimo, los 10 días posteriores a su presentación.
- B. Como mínimo, los 30 días posteriores a su presentación.
- C. Como mínimo, los 10 días posteriores a que se hagan públicas las ofertas presentadas.
- D. Como mínimo, los 30 días posteriores a que se hagan públicas las ofertas presentadas.

12

¿Qué período de cotización asimilado por cuidado de menores se le tendrá en cuenta a Damián de cara a calcular la cuantía de su pensión de jubilación?

- A. 3 años y 8 meses.
- B. 5 años.
- C. 6 años.
- D. 6 años y 8 meses.

Ya estando nuevamente reincorporado a su puesto de trabajo y habiendo superado el proceso gripal, Damián viaja a Canadá por motivos laborales. Durante el vuelo, el 7 de septiembre de 2026, el avión desapareció del radar. No se ha vuelto a saber nada de Damián ni de ninguno de los otros pasajeros.

13

Si su mujer, Carolina, solicita la pensión de viudedad el 5 de mayo de 2027, ¿desde qué día tendrá efectos económicos la pensión de viudedad?

- A. Desde el 7 de septiembre de 2026.
- B. Desde el 8 de septiembre de 2026.
- C. Desde el 5 de febrero de 2027.
- D. Desde el 5 de mayo de 2027.

14

Carolina es autónoma y tiene unos rendimientos estimados netos de 7.500€ al mes que comunica puntualmente a la Tesorería General de la Seguridad Social. Sabiendo que la base máxima de cotización para este 2026 es de 5.101,20€, ¿estará Carolina sujeta a algún tipo de cotización adicional de solidaridad?

- A. No.
- B. Sí, el resultado de aplicar un 5,5% a la parte de los rendimientos entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la misma en un 10%; un 6% a la parte de rendimientos comprendida entre el 10% y el 50% superior a la base máxima de cotización; y un 7% a la parte de retribución que supere el anterior porcentaje.
- C. Sí, el resultado de aplicar un 0,92% a la parte de los rendimientos entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la misma en un 10%; un 1% a la parte de rendimientos comprendida entre el 10% y el 50% superior a la base máxima de cotización; y un 1,17% a la parte de retribución que supere el anterior porcentaje.
- D. Sí, el resultado de aplicar un 1,15% a la parte de los rendimientos entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la misma en un 10%; un 1,25% a la parte de rendimientos comprendida entre el 10% y el 50% superior a la base máxima de cotización; y un 1,46% a la parte de retribución que supere el anterior porcentaje.

15

Con respecto a las cotizaciones de la Seguridad Social de Carolina en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el año 2026, la Agencia Tributaria comunica el 5 de septiembre de 2027 a la Tesorería General de la Seguridad Social que sus ingresos han sido en realidad muy inferiores a los estimados. Con los nuevos ingresos, la base de cotización definitiva se queda por debajo de la base mínima del tramo estimado inicialmente y se comprueba que procede realizar una devolución a la trabajadora. ¿Hasta qué fecha tiene la Tesorería General de la Seguridad Social para llevar a cabo dicha devolución?

- A. Tendría que haberlo hecho con carácter previo al 30 de abril de 2027.
- B. Tiene para hacerlo hasta el 31 de octubre de 2027.
- C. Tiene para hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2027.
- D. Tiene para hacerlo hasta el 30 de abril de 2028.